

	
6) נכל זה לימא צילקוט ובעינן, 7) נעמיש חוסי' כחולין סה. ד"ה לעי"פ כי מוכח דניינסתם הכאן קי הוא דפריך וכל היכא דכמיב לא כחלי"ף ממש הוא והא כמיב ככל נרמס לא כז ומלאך פניו הושעם הכי נמי דלא הוא וכי"ת הי"ז והכמיב עמו אנכי כגרה תהלים ז"א, 8) 9) נדרים גכ, 10) נדעי' ליתא, 11) לעיל כג, 12) שם ג: , 13) ושנושט גכ, 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) 33) 34) 35) 36) 37) 38) 39) 40) 41) 42) 43) 44) 45) 46) 47) 48) 49) 50) 51) 52) 53) 54) 55) 56) 57) 58) 59) 60) 61) 62) 63) 64) 65) 66) 67) 68) 69) 70) 71) 72) 73) 74) 75) 76) 77) 78) 79) 80) 81) 82) 83) 84) 85) 86) 87) 88) 89) 90) 91) 92) 93) 94) 95) 96) 97) 98) 99) 100) 101) 102) 103) 104) 105) 106) 107) 108) 109) 110) 111) 112) 113) 114) 115) 116) 117) 118) 119) 120) 121) 122) 123) 124) 125) 126) 127) 128) 129) 130) 131) 132) 133) 134) 135) 136) 137) 138) 139) 140) 141) 142) 143) 144) 145) 146) 147) 148) 149) 150) 151) 152) 153) 154) 155) 156) 157) 158) 159) 160) 161) 162) 163) 164) 165) 166) 167) 168) 169) 170) 171) 172) 173) 174) 175) 176) 177) 178) 179) 180) 181) 182) 183) 184) 185) 186) 187) 188) 189) 190) 191) 192) 193) 194) 195) 196) 197) 198) 199) 200) 201) 202) 203) 204) 205) 206) 207) 208) 209) 210) 211) 212) 213) 214) 215) 216) 217) 218) 219) 220) 221) 222) 223) 224) 225) 226) 227) 228) 229) 230) 231) 232) 233) 234) 235) 236) 237) 238) 239) 240) 241) 242) 243) 244) 245) 246) 247) 248) 249) 250) 251) 252) 253) 254) 255) 256) 257) 258) 259) 260) 261) 262) 263) 264) 265) 266) 267) 268) 269) 270) 271) 272) 273) 274) 275) 276) 277) 278) 279) 280) 281) 282) 283) 284) 285) 286) 287) 288) 289) 290) 291) 292) 293) 294) 295) 296) 297) 298) 299) 300) 301) 302) 303) 304) 305) 306) 307) 308) 309) 310) 311) 312) 313) 314) 315) 316) 317) 318) 319) 320) 321) 322) 323) 324) 325) 326) 327) 328) 329) 330) 331) 332) 333) 334) 335) 336) 337) 338) 339) 340) 341) 342) 343) 344) 345) 346) 347) 348) 349) 350) 351) 352) 353) 354) 355) 356) 357) 358) 359) 360) 361) 362) 363) 364) 365) 366) 367) 368) 369) 370) 371) 372) 373) 374) 375) 376) 377) 378) 379) 380) 381) 382) 383) 384) 385) 386) 387) 388) 389) 390) 391) 392) 393) 394) 395) 396) 397) 398) 399) 400) 401) 402) 403) 404) 405) 406) 407) 408) 409) 410) 411) 412) 413) 414) 415) 416) 417) 418) 419) 420) 421) 422) 423) 424) 425) 426) 427) 428) 429) 430) 431) 432) 433) 434) 435) 436) 437) 438) 439) 440) 441) 442) 443) 444) 445) 446) 447) 448) 449) 450) 451) 452) 453) 454) 455) 456) 457) 458) 459) 460) 461) 462) 463) 464) 465) 466) 467) 468) 469) 470) 471) 472) 473) 474) 475) 476) 477) 478) 479) 480) 481) 482) 483) 484) 485) 486) 487) 488) 489) 490) 491) 492) 493) 494) 495) 496) 497) 498) 499) 500) 501) 502) 503) 504) 505) 506) 507) 508) 509) 510) 511) 512) 513) 514) 515) 516) 517) 518) 519) 520) 521) 522) 523) 524) 525) 526) 527) 528) 529) 530) 531) 532) 533) 534) 535) 536) 537) 538) 539) 540) 541) 542) 543) 544) 545) 546) 547) 548) 549) 550) 551) 552) 553) 554) 555) 556) 557) 558) 559) 560) 561) 562) 563) 564) 565) 566) 567) 568) 569) 570) 571) 572) 573) 574) 575) 576) 577) 578) 579) 580) 581) 582) 583) 584) 585) 586) 587) 588) 589) 590) 591) 592) 593) 594) 595) 596) 597) 598) 599) 600) 601) 602) 603) 604) 605) 606) 607) 608) 609) 610) 611) 612) 613) 614) 615) 616) 617) 618) 619) 620) 621) 622) 623) 624) 625) 626) 627) 628) 629) 630) 631) 632) 633) 634) 635) 636) 637) 638) 639) 640) 641) 642) 643) 644) 645) 646) 647) 648) 649) 650) 651) 652) 653) 654) 655) 656) 657) 658) 659) 660) 661) 662) 663) 664) 665) 666) 667) 668) 669) 670) 671) 672) 673) 674) 675) 676) 677) 678) 679) 680) 681) 682) 683) 684) 685) 686) 687) 688) 689) 690) 691) 692) 693) 694) 695) 696) 697) 698) 699) 700) 701) 702) 703) 704) 705) 706) 707) 708) 709) 710) 711) 712) 713) 714) 715) 716) 717) 718) 719) 720) 721) 722) 723) 724) 725) 726) 727) 728) 729) 730) 731) 732) 733) 734) 735) 736) 737) 738) 739) 740) 741) 742) 743) 744) 745) 746) 747) 748) 749) 750) 751) 752) 753) 754) 755) 756) 757) 758) 759) 760) 761) 762) 763) 764) 765) 766) 767) 768) 769) 770) 771) 772) 773) 774) 775) 776) 777) 778) 779) 780) 781) 782) 783) 784) 785) 786) 787) 788) 789) 790) 791) 792) 793) 794) 795) 796) 797) 798) 799) 800) 801) 802) 803) 804) 805) 806) 807) 808) 809) 810) 811) 812) 813) 814) 815) 816) 817) 818) 819) 820) 821) 822) 823) 824) 825) 826) 827) 828) 829) 830) 831) 832) 833) 834) 835) 836) 837) 838) 839) 840) 841) 842) 843) 844) 845) 846) 847) 848) 849) 850) 851) 852) 853) 854) 855) 856) 857) 858) 859) 860) 861) 862) 863) 864) 865) 866) 867) 868) 869) 870) 871) 872) 873) 874) 875) 876) 877) 878) 879) 880) 881) 882) 883) 884) 885) 886) 887) 888) 889) 890) 891) 892) 893) 894) 895) 896) 897) 898) 899) 900) 901) 902) 903) 904) 905) 906) 907) 908) 909) 910) 911) 912) 913) 914) 915) 916) 917) 918) 919) 920) 921) 922) 923) 924) 925) 926) 927) 928) 929) 930) 931) 932) 933) 934) 935) 936) 937) 938) 939) 940) 941) 942) 943) 944) 945) 946) 947) 948) 949) 950) 951) 952) 953) 954) 955) 956) 957) 958) 959) 960) 961) 962) 963) 964) 965) 966) 967) 968) 969) 970) 971) 972) 973) 974) 975) 976) 977) 978) 979) 980) 981) 982) 983) 984) 985) 986) 987) 988) 989) 990) 991) 992) 993) 994) 995) 996) 997) 998) 999) 1000)	
 	

תורה אור השלם

- במקהלות ברכו אלהים יי מקור ישראל: תהלים סח כו 2. כָּבֵל צָרָה־ם לוּ צָר וּמִלֶּאךָ פָּנֵי הוֹשִׁיעַם בִּאֲהָבָתוֹ וּבְחַמְלָתוֹ הוּא אֵלֵהֶם וַיִּשְׁלַח וַיִּשְׁמָר כָּל יָמֵי עוֹלָם: ישיעיהו סג ט 3. וְאַתָּה יִשְׂרָאֵל עֲבָדִי יַעֲקֹב אֲשֶׁר בְּחַרְתִּיךָ וְעַד אֲבָרְהָם אֲבָהִי: ישיעיהו מא ח 4. וְעָשָׂה חֶסֶד לְאֶלְפִים לְאֶהֱיָ וּלְשֹׁמְרֵי מִצְוֹתָי: שמואל ב ה 5. וְהָדָעַת בִּי יְיָ אֱלֹהֶיךָ הוּא וְהָאֱלֹהִים הָאֵל הַגָּמָל שְׁמֵר הַבְּרִית וְהַחֲסֵד לְאֶהֱיָ וּלְשֹׁמְרֵי מִצְוֹתָי לֵאמֹר: דברים י ט 6. מִה רַב טוֹבָךָ אֲשֶׁר צָפַנְתָּ לִירֵאֶיךָ פִּעֻלָּתְךָ לְחַסִּים כִּךָ נִגְדָּ בְּנֵי אָדָם: תהלים לא כ 7. וְיִשְׁמְחוּ כָּל חוֹסֵי כָךָ לְעוֹלָם וְיִרְגְּזוּ וְיִתְקַדְּרוּ עֲלֵיהֶם וְיִגְעֲלוּ כָךָ אֲהֵבִי שְׁמֹךְ: תהלים יב 8. וְשָׁכַב אִישׁ אֶתָּה שִׁכְבָּה וְזָרַע וְנִגְעֲלֵם מַעֲיֵזִי אִישָׁהּ וְנִסְתָּרָה וְהָיָא נִטְמָאָה וְעַד אֵין בָּהּ וְהוּא לֹא נִתְפָּשָׁה: במדבר ה יג

	
---------------	---------------

- הגהות הב"ח**
- א) רש"י ד"ה לאלפים וכו' לפיכך מהאשה. י"ב ע"ל דק"כ כ" ע"כ: ב) בא"ד והעושים והגדך מהאשת: ג) ותוספת ד"ה גדול וכו' לא הוט כדיון לי וכויון דמטיית לי בכל נפשי ראחית ענמיה:

	
---------------	---------------

- מוסף רש"י**
- האי לדסמיך ליה והאי לדסמיך ליה. כאן שזאל סמוך אלל לשמרי מנאותי הוא אומר לאלף, ויהלן שזאל סמוך אלל לזוהיני הוא אומר לאלפים, לזוהיני אלו העשין מאהבתי, ולשמרי מנאותי אלו העשין מיראה (דברים יז ט).
- הדרן עלך בשם ששהבים
- שהיה בדין. שלא להאמינו אי לאו דמיכ קאך (רעיל ג). ומה אם עדות ראשונה. סמירה, שאין אוסרתה איסור עולם. שזא תשעה ותמלא טעורה מותרת לנעלה ולמורה, אינה מתקיימת בפחות משנים. כדנענין למגמר דבר דבר ממנון (שם). עדות אחרונה. טומאה שהיא אחר הסמירה (שם). כל עדות שיש בה. נאמן. כדנרשנין לשל ועד אין זה מרי אלל מד קא אמר אסורי, ואטומאה קא דהא מינה סליק והיא נטמאה ועד אין זה (שם). קל וחומר לעדות הראשונה. שמתקיים בעד אלף (שם).

הוא דכיון דנדרחות מלשחות שאין להם כתובה אבל הכא דזאת האשה [לא הייתה] ראויה מעולם [לשנותן] אין לה להפסיד כתובה בתנם. ור"ח ז"ל פי' אפי' שמע מעוף הפורח שנטמאת ויוצא ויתן כתובה כיון שיש לה קול על טומאה. ו' יהושע אומר עד שישאור ויתנו. אך קשה דהוה ליה למתני בפ"י שמע מעוף הפורח שנטמאת עד זה בא להעיד אם להשקותה כבר נדחית שלא לשנות אלא בא כדי להפסידה כתובתה הרי אין מפסידין ממון על פי עד אחד וא"כ מאי קא מיבעיא ליה התם בזה הא מותני' מיירי

במקהלות. כשנקהלו על היס: **מקור**. אף אותם שנמקור: **וליוזי האי לא כו'**. ולאמי אמר הדבר עדיין שקול: **ה"ג דלא הוא**. וה"ק קרא אינו חושש לנרמס ולא לר זה: **נאדרסה**. כי ירא אלהים אתה (בדאשית כג): **סלוי**. זכותו ודורותיו להגין עליהם עד אלפים דור: **לאלפים לאזהבי**. סמך אזהביו לאלפים ואידך קרא סמך לאלף דור אל שומרי מנאותיו דהיינו מיראה ואין אלו דומין א) לפרוש מאהבה לפרוש מיראה (לשיל דף כג): דהנהו מאהבת שצר ומיראת פורענות הקללות והעונשין ב) והכא מאהבת המקום ומיראתו שמוראלו גדול ומוטל על הצריות: **וישמחו כל חוסי כך וגו'**. ספיה דקרא ויעללו כך אזהבי שמך:

הדרן עלך בשם ששהבים

מי שקינא לה ונסתרה. אס לאחר שקינא לה נסתרה: **אפי' שמע מעוף הפורח**. שנסתרה יוציא ויתן כתובה. ורבי אליעזר לטעמיה דאמר בפ"ק (לשיל דף ב:) סמירה לא צעיא עדות ואפילו בעד ואפילו שפחה נאמנין דהיינו נמי כעוף הפורח דאימתק לטומאה דכולהו מהימני זה הילכך נאסרה עליו ואס אינו רואה להשקותה יוציא ויתן כתובה: **רבי יהושע אומר עד שישאור ויתנו זה מוזרות בלננה**. כלומר משום סמירה שאין זה ב' עדים אינה נאסרת עליו. ור' יהושע לטעמיה דאמר משקה על פי שנים י מיהו כשישאור ויתנו מוזרות בלננה צפריצותה מכוער הדבר ותלא דהא אפילו מיא תו לא דקיץ לה כדמתיא בפ"ק (לשיל דף י:) וטהורה היא ולא שישאור ויתנו זה מוזרות בלננה: **אני ראיהם שנטמאם**. בזאתה סמירה שהיא על פי שנים עדים לרבי יהושע ולרבי אליעזר ע"פ עוף הפורח: **לא היסה שופה**. דעד אחד נאמן זה אף להפסידה כתובה שרגלים לדבר. ומקראי ילפינן לה לקמן במתני':

הרי אלו נאמנים אף לפוסלה מכתובסה. שלא תשמה ולא טטול כתובסה: **חמוסה וזה חמוסה ולרסה ויצמסה**. אשת אחי בעלה אף היא כלרסה ושונאתה שדואגת הימנה ססופה להיות צרמה אס ימות בעלה בלא בניס תתייבס לנעלי וכת בעלה מאשה אחרת אלו חמש נשים שונאות אותה. וביצימות (דף קז:) מפרש טעמא אמאי סנו לה ואינן נאמנות לה לשום עדות שהיא לרעמה: **הרי אלו נאמנות**. לה לעדות זו שהמורה האמינה כל עדות שיש זה ומיהו לא לפוסלה מכתובסה הואיל ושונאות אותה אלל שלא תשמה: **שהיה בדין**. שלא ייה נאמן זה עד אחד אס לא מגזירת הככות: **הראשונה**. סמירה שאין אוסרתה איסור עולם אלל עד שמהסה: **אינה מתקיימת בפחות משנים**. כדנענין למימר מגזרה שזה ורבי יהושע היא: **עדות עדות שיש בה**. נאמן זה. ובגמרא [ע"צ] ילפינן לה דהכי קאמר מרי לית זה אלל אחד וקאמר והיא לא נתפשה למיסרה אלמלא מהימן: שאוסרתה

¹במקהלות ברכו אלהים ה' ממקור ישראל ⁶(והא לא חזו אמר רבי תנחום ברס נעשה להן כאספקלריא המאירה וראו): ב' ביום דרש רבי יהושע בן הורקנוס שלא עבד איוב כו': וליחזי האי לא אי בלמ"ד אל"ף כתיב לא הוא אי בלמ"ד וי"ו כתיב לו הוא ³ובל היכא דכתיב בלמ"ד אל"ף לא הוא ⁴אלא מעתה ²בכל צרתם לא צר דכתיב בלמ"ד אל"ף הכי נמי דלא הוא וכ"ת ה"ג והכתיב ומלאך פניו הושיעם אלא ⁵(לאו) משמע הכי ומשמע הכי תניא רבי מאיר אומר נאמר ירא אלהים באיוב ונאמר ירא אלהים באברהם מזה ירא אלהים האמור באברהם מאהבה אף ירא אלהים האמור באיוב מאהבה ואברהם גופיה מנלן דכתיב ³זרע אברהם אוהבי מאי איכא בין עושה מאהבה לעושה מיראה איכא הא דתניא רבי שמעון בן אלעזר אומר ⁴גדול העושה מאהבה יותר מן העושה מיראה שזה תלוי לאלף דור וזה תלוי לאלפים דור הכא כתיב ⁴לאלפים לאהבי ולשומרי מצותי והתם כתיב ⁵ולשומרי מצותיו לאלף דור התם גמי כתיב לאוהביו ולשומרי מצותיו לאלף דור האי לדסמיך ליה והאי לדסמיך ליה הגהו תרי תלמידי דהוו יתבי קמיה דרבא חד אמר ליה אקריון בחלמאי ⁶מה רב טובך אשר צפנת ליראיך וחד אמר ליה אקריון בחלמאי ⁷וישמחו כל חוסי כך לעולם ירגנו ויעלצו כך אוהבי שמך אמר להו תרוייבו רבנן צדיקי גמורי אתון מר מאהבה ומר מיראה:

	
---------------	---------------

¹במקהלות ברכו אלהים ה' ממקור ישראל ⁶(והא לא חזו אמר רבי תנחום ברס נעשה להן כאספקלריא המאירה וראו): ב' ביום דרש רבי יהושע בן הורקנוס שלא עבד איוב כו': וליחזי האי לא אי בלמ"ד אל"ף כתיב לא הוא אי בלמ"ד וי"ו כתיב לו הוא ³ובל היכא דכתיב בלמ"ד אל"ף לא הוא ⁴אלא מעתה ²בכל צרתם לא צר דכתיב בלמ"ד אל"ף הכי נמי דלא הוא וכ"ת ה"ג והכתיב ומלאך פניו הושיעם אלא ⁵(לאו) משמע הכי ומשמע הכי תניא רבי מאיר אומר נאמר ירא אלהים באיוב ונאמר ירא אלהים באברהם מזה ירא אלהים האמור באברהם מאהבה אף ירא אלהים האמור באיוב מאהבה ואברהם גופיה מנלן דכתיב ³זרע אברהם אוהבי מאי איכא בין עושה מאהבה לעושה מיראה איכא הא דתניא רבי שמעון בן אלעזר אומר ⁴גדול העושה מאהבה יותר מן העושה מיראה שזה תלוי לאלף דור וזה תלוי לאלפים דור הכא כתיב ⁴לאלפים לאהבי ולשומרי מצותי והתם כתיב ⁵ולשומרי מצותיו לאלף דור התם גמי כתיב לאוהביו ולשומרי מצותיו לאלף דור האי לדסמיך ליה והאי לדסמיך ליה הגהו תרי תלמידי דהוו יתבי קמיה דרבא חד אמר ליה אקריון בחלמאי ⁶מה רב טובך אשר צפנת ליראיך וחד אמר ליה אקריון בחלמאי ⁷וישמחו כל חוסי כך לעולם ירגנו ויעלצו כך אוהבי שמך אמר להו תרוייבו רבנן צדיקי גמורי אתון מר מאהבה ומר מיראה:

הדרן עלך בשם ששהבים

מי שקינא לאשתו ונסתרה אפילו שמע מעוף הפורח יוציא ויתן כתובה דברי רבי אליעזר רבי יהושע אומר יעד שישאור ויתנו בה מוזרות בלבנה אמר ⁶עד אחד אני ראיתה שנטמאת לא היתה שותה ולא עוד אלא יאפילו עבד אפילו שפחה הרי אלו נאמנין אף לפוסלה מכתובתה י חמותה ובת חמותה וצרתה ויבמתה ובת בעלה הרי אלו נאמנות ולא לפוסלה מכתובתה אלא שלא תשתה ¹שהיה בדין ומה אם עדות ראשונה שאין אוסרתה איסור עולם אינה מתקיימת בפחות משנים עדות אחרונה שאוסרתה איסור עולם אינו דין שלא תתקיים בפחות משנים תלמוד לומר ⁸ועד אין בה י כל עדות שיש בה קל וחומר לעדות הראשונה מעתה ומה אם עדות

כשם שהמים פרק חמישי סוטה

לא. עין משפט

ואידך דהיינו רבי יוסי הגלילי ממקור ישראל נפקא אלמלא דלר' יוסי הגלילי נמי עוזרים אומרים שירה וצפ"ק דכמוצות (דף יז:) דריש לה דצרכת חתנים בעשרה מדחי מני למיכתב מצטן ישראל וכתיב ממקור על עיסקי מקור כחוספתא מסיים הכי ואותן המלאכים שאמרו מה אנוש כי תזכרנו אמר להן הקב"ה באלו באלו את השירה כיון שראו את ישראל פתחו אף הן ואמרו שירה שנאמר ה' אדונינו מה אדיר שמך בכל הארץ וגו' ור"ש כן יא אלעזר אומר לא נאמרה פרשה זו אלל לנענין עקידה: **גדול העושה מאהבה**. צירושלמי (צרכות פ"ט) ר"ע הוה מתדין קמיה טוירוסרופוס הרשע אתמ עונתא דקריט שמע שרי קרי וגמך א"ל סבא סבא אז חרש אתה אז מצנע ציסורין את א"ל תיפח רוחיה דההוא רשיעא לא חרש אלא ולא מצנע ציסורין אלא אלל כל ימי הייתי קורא הפסוק הזה ואהבת את ה' אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך רחממיה בכל לבי רחממיה בכל נפשי רחממיה בכל ממוני לא הוט ו) צדיק ליה וכיון דמטי ליה בכל נפשיה ואתיא ענמיה דקריט שמע ולא איפליג עליה בגין כן אלא קרי וגמין:

הדרן עלך בשם ששהבים

מי שקינא דה. פרק זה היה הגון שיהא שני ומעורב צפרק ראשון לאחר אותה בזה דאלו אסורות לאכול בתרומה ואח"כ היה לו לשנות כיעד עושה זה וכל הסדר אצל תימה דלאחר שנה שצדקוה המים הוא חוזר לקנינו: **ה"ג צמר המשנה** משקינא לה אפילו שמע מעוף הפורח והכי מסתבאר ונראה דה"פ מאחר שקינא לה אפילו קודם סמירה שמע פריצותא שהרי עשכיו קנת רגלים לדבר מכוער הדבר ומוציאה ככתובסה מאחר שלא נסתרה ולא נאסרה עליו ובענין זה מנאה לגרסה דאפילו לנ"ה ¹[דלמא אפילו] [סל הקדימה מבשילי היינו רשות מיהו מנאה ליכא אלל ככה"ג ואס מקיימה דומה לאדם שנפל וצוץ למוך ממחוי שמונאו ואוכלו ולצית שמאי חוצה הואיל וקינא לה רגלים לדבר מיהו ככתובסה גוצה הואיל ולא נסתרה והשתא אחי שפיר דרבי יהושע אלל לפירוש רבינו שלמה דפירש משקינא לה אפי' שמע מעוף הפורח שנסתרה דעוף פורח היינו בעד ושפחה שנאמנין בעידי סמירה ואס אינו רואה להשקותה יוציא ויתן כתובסה וכי היה רבי יהושע מחייב כתובה לאחר שישאור ויתנו זה מוזרות בלננה והלא אין המים צודקין אותה כדלמרינן צפרק קמא (לשיל דף י:) ומאחר שהיא גרמה שמיאסר עליו ואין יכולה לשמות הויא כארסוה ושומרת יבס שלא שזות ולא נוטלות כתובה מיהו מני למימר הא דלמרינן אין המים צודקין אותה לאחר שישאור ויתנו זה מוזרות בלננה דוקא לאחר קנינו ועידי סמירה לרבי יהושע אלל כאן אין עידי סמירה אלל שמוזרות בלננה נושאות ונותנות צפריצות:

רגלים לדבר שהרי קינא לה (ונסתרה מקודם לכן. ויוציא ויתן כתובה) הואיל והחמיר בה הכתוב לאוסרה בעד אחד או על פי עצמו. (וה"ג לר') [אבל ר'] יהושע דסבירא ליה דמשקה על פי שנים הואיל והקל בה הכתוב שלא אסרה בעד אחד אלא על פי שנים אף חכמים לא חייבוהו להוציא וליתן כתובה עד שישאור ויתנו בה מוזרות בלבנה. ולא דמי להני דאמרינן לעיל מות בעליהן עד שלא שותו דאמר' מתוך שלא שותו לא נוטלות כתובה והכא אמר' ויוציא ויתן כתובה דשאני התם לפי שראויות היו לשנות קודם שמתו ושמתו בעליהן דין

הוא דכיון דנדרחות מלשחות שאין להם כתובה אבל הכא דזאת האשה [לא הייתה] ראויה מעולם [לשנותן] אין לה להפסיד כתובה בתנם. ור"ח ז"ל פי' אפי' שמע מעוף הפורח שנטמאת ויוצא ויתן כתובה כיון שיש לה קול על טומאה. ו' יהושע אומר עד שישאור ויתנו. אך קשה דהוה ליה למתני בפ"י שמע מעוף הפורח שנטמאת עד זה בא להעיד אם להשקותה כבר נדחית שלא לשנות אלא בא כדי להפסידה כתובתה הרי אין מפסידין ממון על פי עד אחד וא"כ מאי קא מיבעיא ליה התם בזה הא מותני' מיירי

עין משפט
גר מצוה

כד א מיי פיי מהל' תשובה הלכה ב ג:
א ב מיי פיי מהל' סוטה
הלכה ח ספג עשין ט
טו"ע דה"ע סימן קעח
ספיק יא:
ב ג מיי שם הלכה ינד]
טו טו"ע שם ספיק
ד:
ג ד מיי שם הל' טו
וטו"ע שם ספיק טו:

	
---------------	---------------

תוספות שאנן

ועד יונק ודרך המקרא לומר כך כולל הכל מן החשוב עד הנודע כמו משור ועד שיה. ל"ה: אלא מנתה בכל צרתם (לו) [לא] צר ה"ג. תימה אמאי לא בעי ה"ז מכמה פסוקים כמו אשר (לו) [לא] כרעים כדדרשי' אע"פ שאין לו עכשיו ועתיד לגדל אחר זמן וכן אשר (לו) [לא] בעי חומה אע"פ שאין לו עכשיו. וי"ל דלא בעי משום דפשי' ליה דלא בעי למימר אשר (לו) [לא] כרעים מ